contraloria.cl

Base de Dictámenes

Contratos administrativos, obras públicas, licitaciones

NÚMERO DICTAMEN
083993N16

FECHA DOCUMENTO
21-11-2016

NUEVO:
SI

REACTIVADO:
NO

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Acción	Dictamen	Año

FUENTES LEGALES

MATERIA

Representa la resolución N° 109, de 2016, del Servicio de Salud Metropolitano Sur.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 83.993 Fecha: 21-XI-2016

Esta Contraloría General ha debido abstenerse, de dar curso al documento del rubro, que declara inadmisible la oferta que indica y adjudica licitación pública sobre “Normalización del Hospital Barros Luco Trudeau”, en atención a las siguientes observaciones:

1. En la oferta de la empresa que se viene adjudicando se omitió presentar la totalidad de

1. En la oferta de la empresa que se viene adjudicando se omitió presentar la totalidad de la información requerida en el punto N° 3.2, Formulario N° 4, de las bases administrativas tipo sancionadas mediante la resolución N° 160, de 2015, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, aplicables en la especie, el cual establece en su inciso final que “En el caso de detectarse la omisión o inconsistencias relativas a la información presentada, la oferta será declarada inadmisible”, sin que se advierta la facultad de la comisión de evaluación para requerirlo a través del foro inverso.

2. De los antecedentes tenidos a la vista aparece que el adjudicatario habría omitido una serie de proyectos en ejecución, infringiendo el punto 3.2, Formulario N° 5, de las bases administrativas tipo, que exigía a los oferentes “informar la nómina de la totalidad de las obras ya iniciadas o por iniciarse sea en el sector público o privado, nacionales o extranjeras, que tenga contratadas el oferente para ser ejecutadas durante los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de presentación de las ofertas, incluidas aquellas en que intervenga en calidad de partícipe de Unión Temporal de Proveedores, independientemente de la forma en que se encuentren constituidos formalmente”.

3. Se advierte que de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 1, del formulario N° 11 A, “Las utilidades se calcularán sobre el Costo Directo”, y que el porcentaje que se indica por ese concepto en la oferta económica de la adjudicataria, se ha calculado sobre el costo directo más los gastos generales.

Por último, se adjuntan copias de las referencias N°s 222.223, 224.790, 226.183, 228.669, 225.752, 231.284 y 233.066, todas de 2016, que corresponden a diversas presentaciones relativas al proceso licitatorio de que se trata, a los efectos de que las tenga presente y, en su caso, se informe sobre ellas a esta Entidad de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

Jorge Bermúdez Soto

Contralor General de la República

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS